MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1979)

Estrutura, conceito de discriminação, ações afirmativas, direitos assegurados, Comitê CEDAW, Protocolo Facultativo e reservas brasileiras (Item 2 do edital)

1. Visão Geral, Adoção Internacional e Incorporação pelo Brasil

Pessoal, a **Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher** — mundialmente conhecida pela sigla em inglês **CEDAW** (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) — foi adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em **18 de dezembro de 1979** (Resolução 34/180), entrando em vigor internacional em **3 de setembro de 1981**.

No Brasil, a trajetória de internalização da CEDAW e de seu Protocolo Facultativo envolve marcos históricos que despencam em provas:

1. **Ratificação inicial com reservas (1984):** o Brasil assinou a Convenção em 31/03/1981 e a ratificou em 1º/02/1984 (promulgada inicialmente pelo Decreto nº 89.460/1984), mas formulou **reservas aos arts. 15, § 4º, e 16, § 1º, alíneas "a", "c", "g" e "h"** (dispositivos sobre igualdade no direito de escolher o domicílio e igualdade de direitos e responsabilidades no casamento e na chefia da sociedade conjugal, que colidiam com o antigo Código Civil de 1916).
2. **Retirada das reservas e promulgação plena (1994 e 2002):** após a Constituição Federal de 1988 consagrar a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5º, I) e na sociedade conjugal (art. 226, § 5º), o Congresso Nacional aprovou a retirada de todas as reservas pelo Decreto Legislativo nº 26/1994. Em **20 de dezembro de 1994**, o Governo brasileiro notificou o Secretário-Geral da ONU sobre a retirada das reservas, e o texto integral sem reservas foi promulgado pelo **Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002**.
3. **Protocolo Facultativo à CEDAW (1999 / Decreto nº 4.316/2002):** adotado em Nova York em **6 de outubro de 1999**, o Protocolo Facultativo foi aprovado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 107/2002 e promulgado pelo **Decreto nº 4.316, de 30 de julho de 2002**, reconhecendo a competência do Comitê CEDAW para receber **petições individuais** e realizar **investigações *in loco***.
4. **Status hierárquico no ordenamento brasileiro:** como a CEDAW e seu Protocolo Facultativo foram aprovados antes da Emenda Constitucional nº 45/2004 pelo rito legislativo ordinário, possuem **status supralegal** (abaixo da Constituição Federal e acima das leis ordinárias e complementares, conforme tese firmada pelo STF no RE 466.343).

Estrutura Formal da Convenção

A CEDAW possui **30 artigos**, divididos em **6 Partes**: - **Parte I (arts. 1º a 6º):** Definição de discriminação, deveres gerais dos Estados-Partes, ações afirmativas, modificação de padrões socioculturais e supressão do tráfico e exploração da prostituição da mulher. - **Parte II (arts. 7º a 9º):** Direitos políticos, representação internacional e nacionalidade. - **Parte III (arts. 10 a 14):** Educação, emprego e trabalho, saúde, vida econômica e social, e proteção especial às **mulheres rurais**. - **Parte IV (arts. 15 e 16):** Igualdade perante a lei, capacidade civil, domicílio, casamento e relações familiares. - **Parte V (arts. 17 a 22):** Criação, composição e funcionamento do **Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (Comitê CEDAW)**. - **Parte VI (arts. 23 a 30):**

Disposições finais, cláusula da norma mais favorável, vigência, reservas e solução de controvérsias (Corte Internacional de Justiça).

---

2. Conceito de Discriminação, Obrigações Gerais e Ações Afirmativas (Parte I — Arts. 1º a 6º)

Definição Legal de Discriminação contra a Mulher (Art. 1º)

Para os fins da Convenção, a expressão **"discriminação contra a mulher"** significa:

> **Art. 1º:** *"toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo."*

Três detalhes cruciais do art. 1º para a prova: - Pune tanto a discriminação **direta/intencional** (*"que tenha por objeto"*) quanto a discriminação **indireta ou por impacto desproporcional** (*"ou resultado"*). - Protege a mulher **independentemente de seu estado civil** (solteira, casada, divorciada, viúva ou em união estável). - Abarca tanto a esfera pública quanto a esfera privada (familiar, trabalhista e comunitária).

Deveres dos Estados-Partes (Arts. 2º e 3º)

Pelos **arts. 2º e 3º**, os Estados-Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e **sem dilações**, uma política destinada a eliminá-la, obrigando-se a: - Consagrar nas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade entre homens e mulheres e assegurar, por lei e outros meios, a **realização prática** desse princípio (art. 2º, "a"); - Adotar medidas legislativas e outras, incluindo **sanções** quando cabíveis, que proíbam toda discriminação contra a mulher (art. 2º, "b"); - Estabelecer proteção jurídica dos direitos da mulher em base de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva contra todo ato de discriminação (art. 2º, "c"); - Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com essa obrigação (art. 2º, "d"); - Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por **qualquer pessoa, organização ou empresa** — eficácia horizontal dos direitos humanos (art. 2º, "e"); - Modificar ou derrogar leis, regulamentos, **usos e práticas** que constituam discriminação contra a mulher (art. 2º, "f") e **derrogar todas as disposições penais nacionais** que constituam discriminação contra a mulher (art. 2º, "g").

Medidas Especiais de Caráter Temporário — Ações Afirmativas (Art. 4º)

O **art. 4º** é o dispositivo mais cobrado da Parte I da CEDAW e divide-se em dois parágrafos que você jamais pode confundir:

Dispositivo	Conteúdo Normativo	Natureza e Duração
Art. 4º, § 1º *Ações afirmativas para acelerar a igualdade de fato*	A adoção pelos Estados-Partes de **medidas especiais de caráter temporário** destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher **não se considerará discriminação** na forma definida na Convenção.	**Temporárias:** não deverão, de modo algum, implicar a manutenção de normas desiguais ou separadas, e **devem cessar** quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados.

Art. 4º, § 2º *Proteção à maternidade*	A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na Convenção, destinadas a **proteger a maternidade**, **não se considerará discriminatória**.	**Permanentes:** a proteção à maternidade (como licença-maternidade e proteção à gestante) decorre de função social e biológica própria, não sendo medida temporária.

Modificação de Padrões Socioculturais e Tráfico de Mulheres (Arts. 5º e 6º)

- **Art. 5º (Papéis estereotipados e cotutela da maternidade):** os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para:
- **a)** modificar os padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres;
- **b)** garantir que a educação familiar inclua uma compreensão adequada da **maternidade como função social** e o reconhecimento da **responsabilidade comum de homens e mulheres** no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento de seus filhos, entendendo-se que o **interesse dos filhos constituirá a consideração primordial** em todos os casos.
- **Art. 6º (Tráfico e exploração da prostituição):** os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para **suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher**.
- *Pegadinha clássica:* a CEDAW determina suprimir a **exploração da prostituição** da mulher (rufianismo/lenocínio), e não criminalizar a mulher que exerce a prostituição.

---

3. Direitos Políticos, Nacionalidade, Direitos Sociais, Mulheres Rurais e Igualdade Civil (Partes II, III e IV — Arts. 7º a 16)

Direitos Políticos, Representação Internacional e Nacionalidade (Arts. 7º a 9º)

- **Art. 7º (Vida política e pública):** assegura às mulheres, em igualdade de condições com os homens, o direito de: (a) votar em todas as eleições e referendos públicos e **ser elegíveis** para todos os organismos cujos membros sejam objeto de eleições públicas; (b) participar na formulação e execução das políticas governamentais e ocupar cargos públicos e exercer todas as funções públicas em todos os planos governamentais; (c) participar em organizações e associações não governamentais.
- **Art. 8º (Representação internacional):** igualdade de oportunidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.
- **Art. 9º (Nacionalidade):**
- **§ 1º:** direitos iguais aos dos homens para adquirir, mudar ou conservar sua nacionalidade. O casamento com um estrangeiro ou a mudança de nacionalidade do marido durante o casamento **não mudará automaticamente a nacionalidade da esposa**, não a converterá em apátrida nem a obrigará a adotar a nacionalidade do cônjuge.
- **§ 2º:** os Estados-Partes outorgarão à mulher **direitos iguais aos do homem com respeito à nacionalidade de seus filhos**.

Educação, Emprego, Saúde, Vida Econômica e Mulheres Rurais (Arts. 10 a 14)

- **Art. 10 (Educação):** igualdade de condições na orientação profissional, acesso aos mesmos currículos, exames, bolsas de estudo, educação continuada/alfabetização funcional, **redução da taxa de abandono feminino dos estudos** (organizando programas para aquelas que deixaram os estudos prematuramente), participação nos esportes e educação física, e acesso a informação

educacional específica que assegure a saúde e o bem-estar da família, **incluindo informação e assessoramento sobre planejamento da família** (alínea "h").

- **Art. 11 (Emprego e Trabalho):** direito ao trabalho como direito inalienável de todo ser humano; iguais oportunidades de emprego; livre escolha de profissão; **igual remuneração (inclusive benefícios) e igualdade de tratamento para trabalho de igual valor**; direito à previdência social, férias remuneradas e proteção à saúde/segurança no trabalho (inclusive salvaguarda da função de reprodução).
- **Proteção contra discriminação por casamento ou maternidade (art. 11, § 2º):** proíbe-se, sob pena de sanções, a **demissão por motivo de gravidez ou de licença de maternidade** e a discriminação nas demissões com base no estado civil; implanta-se a **licença de maternidade com salário pago ou benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego anterior, antiguidade ou benefícios sociais**; estimula-se a rede de serviços de cuidado infantil (creches) e garante-se proteção especial à gestante em trabalhos comprovadamente prejudiciais.
- **Art. 12 (Saúde):** eliminação da discriminação na assistência médica, inclusive nos serviços relativos ao **planejamento familiar**, assegurando à mulher serviços apropriados em relação à **gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto**, proporcionando **serviços gratuitos quando necessário**, bem como **nutrição adequada durante a gravidez e a lactância**.
- **Art. 13 (Vida econômica e social):** direitos iguais a benefícios familiares (alínea "a"), a **obter empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito financeiro** (alínea "b") e a participar em atividades de recreação, esportes e todos os aspectos da vida cultural (alínea "c").
- **Art. 14 (Mulheres Rurais — destaque exclusivo da CEDAW):** é o primeiro tratado internacional de direitos humanos a dedicar um artigo específico às **mulheres das zonas rurais**, reconhecendo seu papel na sobrevivência econômica da família (incluindo o trabalho nos setores não monetários da economia) e garantindo-lhes o direito de participar do planejamento do desenvolvimento rural, acesso à saúde, previdência social, treinamento e extensão comunitária, organização de grupos de autoajuda e cooperativas, acesso a **créditos e empréstimos agrícolas**, comercialização, tecnologia e **tratamento igual nos projetos de reforma agrária e de reassentamento**.

Igualdade Civil, Domicílio e Casamento (Arts. 15 e 16)

- **Art. 15 (Capacidade jurídica e domicílio):**
- Igualdade com o homem perante a lei e **idêntica capacidade jurídica** em matérias civis (celebrar contratos, administrar bens e igualdade em todas as etapas de processos nas cortes de justiça e tribunais).
- **§ 3º:** todo contrato ou outro instrumento privado de efeito jurídico que tenda a limitar a capacidade jurídica da mulher será considerado **nulo**.
- **§ 4º:** os Estados-Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao **direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de escolha de sua residência e domicílio**.
- **Art. 16 (Casamento e relações familiares):**
- **§ 1º:** igualdade no casamento e nas relações familiares, assegurando os mesmos direitos: de contrair matrimônio; de escolher livremente o cônjuge e só contrair casamento com seu livre e pleno consentimento; mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasião de sua dissolução; mesmos direitos como progenitores (prevalecendo sempre o interesse dos filhos); mesmos direitos de **decidir livre e responsavelmente sobre o número de seus filhos e sobre o intervalo entre os nascimentos**; mesmos direitos com respeito à tutela, curatela, guarda e adoção; mesmos direitos pessoais como marido e mulher, inclusive o **direito de escolher sobrenome, profissão e ocupação**; e mesmos direitos em matéria de propriedade, aquisição, gestão, administração, gozo e disposição dos bens.

- **§ 2º (Casamento infantil):** *"Os esponsais e o casamento de uma criança não terão efeito jurídico e todas as medidas necessárias, inclusive as de caráter legislativo, serão adotadas para estabelecer uma idade mínima para o casamento e para tornar obrigatória a inscrição de casamentos em registro oficial."*

---

4. Mecanismos de Monitoramento: O Comitê CEDAW (Parte V — Arts. 17 a 22) e o Protocolo Facultativo de 1999

Composição e Funcionamento do Comitê CEDAW (Arts. 17 a 21)

- **Composição (Art. 17, § 1º):** composto inicialmente de 18 e, após a entrada em vigor da Convenção para o 35º Estado-Parte, de **23 (vinte e três) peritos** de grande prestígio moral e competência na área abrangida pela Convenção.
- **Eleição e atuação pessoal:** os peritos são eleitos pelos Estados-Partes em **escrutínio secreto** a partir de uma lista de pessoas indicadas pelos Estados-Partes (cada Estado-Parte pode indicar **1 pessoa** entre seus próprios nacionais), respeitando a distribuição geográfica equitativa e a representação das diferentes formas de civilização e sistemas jurídicos. Os peritos exercem suas funções **a título pessoal** (não representam seus governos!).
- **Mandato (Art. 17, § 5º):** os membros do Comitê são eleitos para um mandato de **4 (quatro) anos** (com renovação pela metade a cada 2 anos).
- **Reuniões ordinárias (Art. 20):** na redação original da Convenção, o Comitê reunia-se normalmente por um período não superior a **2 semanas por ano** na sede da ONU ou em outro local determinado pelo Comitê (emenda posterior da ONU ampliou a duração prática das sessões anuais).
- **Relatórios periódicos dos Estados-Partes (Art. 18):** único mecanismo de controle previsto no texto original de 1979. Os Estados-Partes comprometem-se a submeter ao Secretário-Geral da ONU, para exame do Comitê, um relatório sobre as medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras adotadas: 1. **Relatório inicial:** dentro do prazo de **1 (um) ano** a partir da entrada em vigor da Convenção para o Estado interessado; 2. **Relatórios periódicos subsequentes:** pelo menos **a cada 4 (quatro) anos** e, adicionalmente, toda vez que o Comitê o solicitar.
- **Relatório anual do Comitê (Art. 21):** o Comitê informa **anualmente** à Assembleia Geral da ONU, **por intermédio do Conselho Econômico e Social (ECOSOC)**, sobre suas atividades, podendo formular sugestões e recomendações de caráter geral (transmitindo também os relatórios à **Comissão sobre a Condição da Mulher**, para informação).

O Protocolo Facultativo à CEDAW (1999 — Decreto nº 4.316/2002)

Como o texto original de 1979 previa apenas os relatórios periódicos do art. 18, o **Protocolo Facultativo de 1999** instituiu **dois novos mecanismos de fiscalização** perante o Comitê CEDAW:

1. **Mecanismo de Comunicações / Petições Individuais (Arts. 1º a 7º do Protocolo):** - **Legitimidade ativa (Art. 2º):** as comunicações podem ser apresentadas por **indivíduos ou grupos de indivíduos** sujeitos à jurisdição de um Estado-Parte que aleguem ser vítimas de violação de qualquer dos direitos previstos na Convenção, ou **em nome** desses indivíduos/grupos **com o seu consentimento**, a menos que o autor possa justificar estar agindo em nome deles sem tal consentimento. - **Requisitos de admissibilidade (Arts. 3º e 4º):** a comunicação deve ser apresentada **por escrito**, **não pode ser anônima**, exige o **prévio esgotamento de todos os recursos internos disponíveis** (salvo se a tramitação desses recursos se prolongar injustificadamente ou se for improvável que traga solução efetiva), não pode ter sido examinada

(ou estar pendente) em outro procedimento de investigação ou solução internacional, e deve referir-se a fatos ocorridos após a entrada em vigor do Protocolo para o Estado-Parte (salvo se os fatos continuarem após essa data). - **Medidas cautelares / provisórias (Art. 5º):** a qualquer momento após o recebimento de uma comunicação e antes de decidir sobre o mérito, o Comitê pode transmitir ao Estado-Parte solicitação urgente para que adote **medidas cautelares** necessárias para evitar possíveis **danos irreparáveis** à vítima ou às vítimas da suposta violação. - **Prazo de resposta do Estado-Parte (Art. 6º, § 2º):** dentro de **6 (seis) meses**, o Estado-Parte receptor apresentará ao Comitê explicações ou declarações por escrito esclarecendo a questão e a solução eventualmente adotada. Da mesma forma, após as opiniões e recomendações finais do Comitê, o Estado-Parte tem **6 (seis) meses** para enviar resposta escrita informando as medidas adotadas (art. 7º, § 4º).

2. **Procedimento de Investigação *In Loco* (Arts. 8º a 10 do Protocolo):** - **Hipótese de cabimento (Art. 8º):** se o Comitê receber informação confiável indicando **violações graves ou sistemáticas**, por um Estado-Parte, dos direitos estabelecidos na Convenção, convidará o Estado-Parte a colaborar no exame da informação e a apresentar observações. - **Investigação confidencial e visita ao território:** o Comitê pode designar um ou mais de seus membros para realizar uma investigação e apresentar relatório urgente. Quando justificado e **com o consentimento do Estado-Parte**, a investigação poderá incluir uma **visita ao seu território**. A investigação terá **caráter confidencial** e buscar-se-á a colaboração do Estado-Parte em todas as etapas. - **Prazo de observações do Estado-Parte (Art. 8º, § 4º):** o Estado-Parte dispõe de **6 (seis) meses** a partir do recebimento dos resultados, comentários e recomendações enviados pelo Comitê para apresentar suas próprias observações. - **Cláusula de *Opt-Out* (Art. 10 do Protocolo):** no momento da assinatura, ratificação ou adesão ao Protocolo, o Estado-Parte pode declarar que **não reconhece a competência do Comitê** relativa ao procedimento de investigação dos arts. 8º e 9º (o Brasil **não fez** essa declaração e reconheceu ambos os mecanismos!). Em contrapartida, o **art. 17 do Protocolo proíbe expressamente reservas** a qualquer de seus termos.

Solução de Controvérsias entre Estados-Partes (Art. 29 da CEDAW)

Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-Partes relativa à interpretação ou aplicação da Convenção que não for resolvida por **negociação** será submetida à **arbitragem**, a pedido de um deles. Se, no prazo de **6 (seis) meses** a partir da data do pedido de arbitragem, as partes não acordarem sobre a forma da arbitragem, qualquer uma delas poderá submeter a controvérsia à **Corte Internacional de Justiça (CIJ)**. O § 2º do art. 29 permite que o Estado-Parte declare, no momento da assinatura ou ratificação da Convenção, que não se considera obrigado pelo § 1º.

Fontes e método.

- BRASIL. **Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002** — Promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto nº 89.460, de 20 de março de 1984. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm`). Consulta em 24/10/2026.
- BRASIL. **Decreto nº 4.316, de 30 de julho de 2002** — Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4316.htm`). Consulta em 24/10/2026.